

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICATHEDRAL

DISCIPLINA: ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM TI

PROF. LUCAS CAVALCANTE

→ Responsabilidade Profissional na Informática:

A responsabilidade profissional na informática pode ser compreendida como o dever do indivíduo, no exercício de sua atividade laboral, de agir em conformidade com normas jurídicas, regulamentos técnicos e princípios éticos. Trata-se de uma obrigação que transcende o aspecto meramente contratual e se projeta sobre a esfera social, tendo em vista que a atuação dos profissionais de tecnologia da informação repercute diretamente em direitos fundamentais, como a privacidade, a proteção de dados pessoais, a liberdade de expressão e o acesso à informação. No cenário contemporâneo, em que os dados se configuram como o “novo petróleo” da economia digital, a responsabilidade do profissional da informática assume caráter ampliado, envolvendo não apenas aspectos técnicos, mas sobretudo éticos e jurídicos.

De acordo com Bittar (2015), a responsabilidade profissional subdivide-se em três dimensões centrais. A primeira é a responsabilidade civil, que impõe ao profissional a obrigação de reparar danos causados a terceiros, sejam eles materiais ou morais. Um exemplo comum na área da informática é o caso de falhas de segurança em sistemas financeiros que ocasionam prejuízos a clientes, ou mesmo o vazamento de informações sigilosas que gerem dano moral coletivo. A segunda dimensão é a responsabilidade penal, diretamente relacionada às condutas tipificadas como crimes informáticos. Com a edição da Lei nº 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, e a posterior Lei nº 14.155/2021, que alterou o Código Penal, condutas como invasão de dispositivos, fraudes eletrônicas, disseminação de malwares e furto de dados passaram a ser expressamente criminalizadas, atribuindo ao profissional que age com dolo ou culpa severas consequências jurídicas. A terceira dimensão é a responsabilidade administrativa, aplicável tanto no âmbito privado quanto no público. No setor privado, ela decorre de regulamentos internos e de legislações específicas, como a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que prevê sanções que variam de advertências até multas milionárias. Já no setor público, a manipulação de dados sem respaldo legal pode caracterizar improbidade administrativa.

Paralelamente às obrigações jurídicas, a responsabilidade profissional em informática é regida por princípios éticos e deontológicos. O termo deontologia, oriundo do grego *deon* (dever) e *logos* (estudo), refere-se ao conjunto de deveres morais que orientam a conduta dos profissionais. No campo da informática, tais deveres se traduzem no zelo pela confidencialidade das informações, na integridade e segurança dos sistemas, na transparência das relações com clientes e usuários, e na competência técnica, que exige atualização constante para evitar a negligência profissional. Floridi (2013), ao tratar da ética da informação, afirma que a atuação do profissional de TI tem impacto direto sobre valores humanos universais, motivo pelo qual não pode ser desvinculada da responsabilidade social. Autores como Silveira (2020) defendem ainda a aplicação do princípio da precaução na área digital, sustentando que a prevenção de riscos deve prevalecer sobre a reparação posterior, especialmente em situações que envolvem vulnerabilidades de dados pessoais.

Exemplos práticos ilustram a relevância desse tema. Profissionais de informática que negligenciam a segurança em sistemas de saúde e permitem o acesso indevido a prontuários médicos respondem civil, penal e administrativamente, uma vez que violam direitos fundamentais como a intimidade e a dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, programadores que desenvolvem algoritmos com vieses discriminatórios podem ser responsabilizados com base no princípio da não discriminação previsto na LGPD. Casos de uso indevido de bases de dados em campanhas políticas também demonstram que a responsabilidade profissional em TI está vinculada à preservação da democracia e da lisura dos processos sociais.

Assim, a responsabilidade profissional na informática deve ser entendida como um conjunto integrado de deveres que envolvem as esferas civil, penal e administrativa, sempre orientados por princípios éticos e deontológicos. O profissional de tecnologia da informação, mais do que executor de soluções técnicas, é guardião da confiança social no ambiente digital. Sua atuação correta garante a segurança das informações, previne fraudes e abusos, protege direitos fundamentais e contribui para a consolidação de uma sociedade informacional justa, segura e democrática.

→ Deontologia na Informática:

A deontologia na informática pode ser compreendida como o ramo da ética profissional que se ocupa dos deveres e responsabilidades que recaem sobre aqueles que atuam na área da tecnologia da informação. O termo deontologia, derivado do grego *deon* (dever) e *logos* (estudo), traduz-se como o estudo dos deveres profissionais, consistindo em

um conjunto de normas éticas e orientações que delimitam o comportamento adequado, não apenas em observância às leis vigentes, mas também em conformidade com valores morais e sociais. No campo da informática, essa perspectiva se mostra essencial, pois as ações técnicas desenvolvidas pelos profissionais não se restringem ao âmbito da execução de tarefas, mas alcançam dimensões mais amplas, afetando direitos fundamentais, a segurança das informações e até mesmo a estrutura democrática da sociedade.

A deontologia aplicada à informática estabelece, assim, princípios que se tornaram indispensáveis no exercício da profissão em meio ao cenário de globalização digital e crescente dependência tecnológica. O primeiro deles é a confidencialidade, que consiste na obrigação de resguardar dados pessoais, informações empresariais estratégicas e registros sigilosos de clientes e usuários. A quebra desse princípio pode gerar prejuízos irreparáveis, não apenas em termos financeiros, mas também em relação à privacidade e à dignidade da pessoa humana. A integridade das informações é outro princípio central, impondo ao profissional o dever de zelar para que dados e sistemas não sejam alterados ou corrompidos indevidamente, garantindo sua fidedignidade e autenticidade. Soma-se a isso a disponibilidade, que se traduz na obrigação de assegurar que as informações e os sistemas estejam acessíveis sempre que necessários, evitando interrupções que possam comprometer a continuidade de atividades econômicas, educacionais, hospitalares ou de serviços públicos. Por fim, destaca-se a responsabilidade social, que obriga o profissional a considerar o impacto que softwares, algoritmos e sistemas podem produzir sobre a coletividade, prevenindo discriminações, violações de direitos e outras formas de dano coletivo.

Autores como Luciano Floridi (2013), em sua obra *Information Ethics*, defendem que a deontologia na informática ultrapassa a esfera puramente técnica, alcançando o campo da ética global. Isso significa que cada decisão tomada por um programador, desenvolvedor ou gestor de tecnologia carrega implicações diretas sobre a vida das pessoas e sobre a própria ordem social. Um algoritmo de seleção de currículos, por exemplo, que não observa critérios éticos e de imparcialidade, pode reforçar preconceitos e perpetuar desigualdades no mercado de trabalho. Da mesma forma, o uso de sistemas de vigilância digital sem balizas éticas pode comprometer liberdades individuais e gerar práticas abusivas de controle social. Floridi sustenta que, em um mundo digitalmente conectado, a ética da informação não se limita a evitar danos, mas exige uma postura proativa de promoção de justiça, inclusão e respeito à dignidade humana.

No Brasil, embora não exista um conselho profissional específico para regulamentar a conduta ética dos profissionais de informática, associações como a Sociedade Brasileira

de Computação (SBC) já desenvolveram Códigos de Ética que buscam orientar a prática responsável. Internacionalmente, destacam-se o ACM Code of Ethics and Professional Conduct e o IEEE Code of Ethics, documentos que consolidam padrões de comportamento profissional pautados na honestidade, no respeito ao próximo, na transparência e na busca por soluções tecnológicas que tragam benefícios à sociedade. Esses códigos, ainda que não tenham força de lei, funcionam como parâmetros deontológicos que reforçam o compromisso social da área da tecnologia da informação.

A relevância da deontologia na informática cresce na mesma proporção em que a tecnologia se torna elemento central nas relações humanas, econômicas e políticas. A transformação digital, intensificada pelo uso de inteligência artificial, big data e computação em nuvem, amplia a necessidade de reflexão ética. A manipulação de dados massivos, por exemplo, levanta questões relacionadas à privacidade e ao consentimento dos usuários, exigindo do profissional de informática a consciência de que sua atuação não se limita ao atendimento de demandas corporativas, mas envolve escolhas com impactos sociais de grande magnitude. Nesse contexto, os deveres deontológicos tornam-se instrumentos de contenção de abusos e de prevenção de práticas que possam violar direitos fundamentais, como a igualdade, a liberdade e a dignidade.

Em síntese, a deontologia na informática constitui um verdadeiro código de conduta que orienta o agir profissional para além das normas jurídicas, fundamentando-se em princípios éticos universais e valores sociais. A observância da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade e da responsabilidade social representa não apenas uma exigência técnica, mas uma obrigação moral que legitima a profissão e assegura a confiança da sociedade no ambiente digital. Nesse sentido, o profissional da área deve compreender-se como agente ético e social, cuja atuação contribui para a construção de uma sociedade informacional mais justa, transparente e democrática.

Ao longo dos últimos anos, diversos episódios emblemáticos demonstraram como a ausência de princípios de confidencialidade, integridade, disponibilidade e responsabilidade social pode gerar danos individuais e coletivos de proporções consideráveis. Tais casos servem como referência para compreender a importância de alinhar a atividade técnica com valores éticos e normativos.

Um dos exemplos mais emblemáticos foi o escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica, revelado em 2018. A companhia coletou, sem o devido consentimento, dados pessoais de milhões de usuários do Facebook para direcionar propaganda política personalizada durante campanhas eleitorais nos Estados Unidos e no

Reino Unido. Esse episódio expôs não apenas uma falha grave na proteção de dados, mas também o potencial de manipulação de processos democráticos por meio do uso indevido de informações digitais. A ausência de observância aos deveres deontológicos relacionados à confidencialidade e à responsabilidade social nesse caso trouxe à tona a necessidade de regulamentações mais rígidas, como o General Data Protection Regulation (GDPR) na União Europeia e a própria Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil.

Outro exemplo relevante está ligado ao uso de algoritmos de reconhecimento facial em países que implementaram sistemas de vigilância massiva sem transparência e sem mecanismos adequados de controle ético. Estudos indicaram que tais algoritmos apresentam vieses discriminatórios, identificando de forma incorreta indivíduos de determinadas etnias com maior frequência. Essa prática viola diretamente o princípio da responsabilidade social, pois promove discriminação automatizada e afeta direitos fundamentais à igualdade e à não discriminação. A deontologia da informática exige que profissionais envolvidos na concepção desses sistemas reflitam criticamente sobre os impactos sociais e adotem mecanismos de mitigação de vieses antes da disponibilização tecnológica.

No Brasil, casos de vazamento de dados em larga escala também ilustram a importância da deontologia no setor de informática. Em 2021, vieram à tona notícias de que dados de mais de 220 milhões de brasileiros, incluindo informações sensíveis como CPF, endereço, dados de crédito e até mesmo número do título de eleitor, haviam sido expostos em fóruns da internet. A dimensão desse episódio revelou a fragilidade das estruturas de segurança digital em órgãos públicos e privados, além da negligência de profissionais e instituições que, ao não observar padrões mínimos de proteção, violaram deveres de confidencialidade e integridade. O caso reforçou a centralidade da LGPD, que prevê sanções administrativas severas às instituições que não assegurarem a proteção de dados pessoais.

Outro episódio nacional emblemático envolve o setor bancário. Diversas instituições financeiras foram alvo de ataques cibernéticos que resultaram na interrupção de serviços essenciais e no vazamento de informações sensíveis de clientes. Tais episódios demonstram a relevância do princípio da disponibilidade, já que a indisponibilidade de sistemas bancários compromete direitos econômicos básicos e gera danos em cadeia para toda a sociedade. A responsabilidade deontológica do profissional de informática exige a adoção de práticas preventivas de segurança da informação, como redundância de sistemas, criptografia e monitoramento contínuo de redes.

Além dos casos de falhas, a ausência de ética em projetos de tecnologia também pode ser observada em práticas de exploração de usuários por meio da chamada economia da atenção. Plataformas digitais que manipulam algoritmos para maximizar o tempo de permanência do usuário, mesmo à custa de sua saúde mental ou de sua autonomia de decisão, exemplificam condutas que ferem a responsabilidade social da informática. Nesse contexto, Floridi (2013) defende que a ética da informação deve não apenas coibir danos, mas também orientar o desenvolvimento tecnológico para fins emancipatórios e benéficos à coletividade.

Esses casos concretos revelam que a deontologia na informática não é apenas uma construção teórica, mas uma necessidade prática para garantir a segurança, a justiça e a dignidade no ambiente digital. A atuação do profissional de tecnologia, quando orientada por princípios éticos e pelo respeito às normas jurídicas, contribui para prevenir violações, proteger direitos fundamentais e promover a confiança da sociedade no uso das tecnologias digitais. Ignorar esses deveres significa assumir o risco de danos em escala coletiva, capazes de comprometer a democracia, a igualdade e a própria noção de cidadania digital.